

0000960-13.2014.8.26.0374

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: IURI SVERZUT BELLESINI

Comarca: Morro Agudo

Foro: Foro de Morro Agudo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

David Fernando Vieira

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). IURI SVERZUT BELLESINI

O réu David Fernando Vieira foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/2006 pois segundo a denúncia, , na manhã de 12 de fevereiro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Morro Agudo

Foro de Morro Agudo

Vara Única

Rua Basílio Otávio, 313, Morro Agudo - SP - cep 14640-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000960-13.2014.8.26.0374 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0000960-13.2014.8.26.0374

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

David Fernando Vieira

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). IURI SVERZUT BELLESINI

O réu David Fernando Vieira foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/2006 pois segundo a denúncia, , na manhã de 12 de fevereiro de 2014, por volta das 06h00, na Travessa Bandeirantes, 28, nesta, guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar três pedras de crack pesando 0,597 gramas.

Narra a acusatória que, na data dos fatos, os policiais militares efetuaram a

prisão de Marcelino Micael e Jhoni Henrique Arcanjo pela prática de furto qualificado. Indagados afirmaram que haviam vendido a res para o acusado que pagaria em pedras de crack.

Os Policiais militares se dirigiram ao imóvel do réu e estando ele aberto lá adentraram, logrando localizar a res furtiva, carteira de identidade do acusado e as pedras de crack.

Autos acompanhados da Portaria de fls. 02, , Boletim de Ocorrência de fls. 03/05, auto de exibição e apreensão de fls. 06, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 29 e demais elementos de prova produzidos nas duas fases da persecução penal.

Defesa em fls. 105/109 e denúncia recebida em 08/06/2017 conforme fls. 112.

Em juízo ao longo da instrução foram ouvidas três testemunhas e o réu foi interrogado.

Alegações finais escritas.

É o relato, decido.

Em juízo tanto a testemunha Ronaldo Antônio Silva Rodrigues quanto Valdir Donizeti Otávio afirmaram que após abordar Jhoni Henrique Arcanjo e Marcelino Micael, em razão de um furto, lhes fora apontado que a res furtada fora deixada na casa do acusado, que lhes pagaria com drogas. Foram até o local. A residência estava vazia e lá localizaram documentos pessoais do acusado e as porções de crack, além da res furtiva.

Marcelino Micael afirma que foi agredido pelos policiais e depois disso Jhoni foi agredido. Foram levados ao local onde estavam os bens subtraídos pelos policiais e "ficou de cabeça baixa" no trajeto.

Interrogado o acusado refuta a prática do delito dizendo que sequer morava no local e que as substâncias não lhe pertenciam, Não conhece Jhoni ou Micael. Nega os fatos.

E no sentir deste juízo o caso é de absolvição do acusado.

Inicialmente, ainda que se considere que a residência era do acusado, o ingresso dos policiais não se amolda a nenhum dos permissivos constitucionais do artigo 5º, XI, da CF.

Isso porque não se cuida de flagrante e não se vislumbra o deferimento de mandado de busca e apreensão pela autoridade judicial.

Somente esse fato já seria suficiente para a absolvição, mormente quando agregado à negativa do réu e ao fato de que ele não se encontrava no local.

Fora o ingresso, reputado ilegal, na residência do acusado, não se produziu em juízo elemento por fonte independente a indicar a autoria delitiva, pese certa a materialidade deste.

E diante desse cenário, a absolvição do acusado é a medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e absolvo o acusado David Fernando Vieira nos termos do artigo 386, VII, do CPP, observada a fundamentação supra.

Poderá, caso tenha interesse, recorrer em liberdade.

Oportunamente façam as comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

P.I.

Morro Agudo, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA